

Nr. 32 Ministerbesprechung vom 28. Februar 1933, 11 Uhr¹⁾

R 43 I/1459, S. 755–760

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Göring; RKomArbBesch. Gereke; RKomPrFMin. Popitz; StS Lammers, Meissner; MinDir. Funk; Oberst v. Reichenau; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 11:00

POLITISCHE LAGE.

Der Reichskanzler führte aus, daß jetzt eine rücksichtslose Auseinandersetzung mit der KPD dringend geboten sei. Der psychologisch richtige Moment für die Auseinandersetzung sei nunmehr gekommen. Es sei zwecklos, noch länger hiermit zu warten.

Die KPD sei zum äußersten entschlossen. Der Kampf gegen sie dürfe nicht von juristischen Erwägungen abhängig gemacht werden. Nachdem die Brandstiftung im Reichstagsgebäude sich ereignet habe²⁾, zweifle er nicht mehr daran, daß die Reichsregierung nunmehr bei den Wahlen 51% erobern werde.

Er habe dem Reichskabinett einige Vorschläge zu unterbreiten:

– 1.

Die Reichsregierung müsse den Beamten des Reichstagsgebäudes sowie den Beamten der Polizei und Feuerwehr, die bei den Löscharbeiten beteiligt gewesen seien, ihren Dank aussprechen³⁾.

– 2.

Das Reichstagsgebäude müsse unverzüglich wiederaufgebaut werden.

– 3.

Das Attentat auf das Reichstagsgebäude dürfe an dem Wahltermin und an dem Zusammentritt des Reichstags nichts ändern.

– 4.

Als Ort für den Zusammentritt des Reichstags schlage er das Stadtschloß in Potsdam vor⁴⁾.

– 5.

Der Erlaß einer Verordnung zum Schutze der Gesellschaft gegen die kommunistische Gefahr sei dringend geboten. Notwendig sei auch ein besonderer Schutz für alle Kulturdokumente des deutschen Volkes.

Den im Reichstagsgebäude entstandenen Schaden schätze er auf 3–4 Millionen RM ein. Die Reparatur werde nach seiner Ansicht zwei Jahre dauern.

Reichsminister Göring führte aus, daß ein einziger Attentäter die Brandstiftung unmöglich habe inszenieren können. Die Brandstiftung sei mindestens eine Stunde vorher sorgfältig vorbereitet worden. Die Polizei habe sich mustergültig benommen. Nach der Aussage des festgenommenen

¹⁾ Abgedr. auch in ADAP, Serie C, Bd. I, 1 Nr. 42; Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 1985.

²⁾ Am Abend des 27. 2. kurz nach 21 Uhr.

³⁾ Hitler in einem Dankschreiben an Göring vom 28. 2.: Bei dem „ruchlosen Anschlag“ von „kommunistischer Verbrecherhand“ hätten Feuerwehr und Polizei durch tatkräftigen Einsatz erreicht, „daß die drohende Gefahr der völligen Vernichtung des Gebäudes im Laufe weniger Stunden gebannt [...] und die Verfolgung der verbrecherischen Tat erfolgreich aufgenommen“ werden konnte (WTB-Bericht vom 1. 3., Ausschnitt in R 43 II/294, S. 9).

⁴⁾ Zur Wahl des Tagungsortes s. weiter Dok. Nr. 43.

holländischen Kommunisten⁵⁾ habe dieser auch mit der SPD in Verbindung gestanden. Der Festgenommene habe zwar behauptet, er sei allein der Attentäter⁶⁾. Dieser Aussage sei jedoch kein Glauben beizumessen. Er, Reichsminister Göring, rechne mit mindestens 6–7 Attentätern⁷⁾.

Der Brandstifter sei von einwandfreien Zeugen einige Zeit vor dem Brande zusammen mit dem kommunistischen Reichstagsabgeordneten Torgler beobachtet worden. Beide seien im Reichstagsgebäude herumgegangen.

Es entstehe die Frage, warum die Kommunisten das Attentat angezettelt hätten. Er, Reichsminister Göring, glaube nicht, daß das Attentat wegen Schließung des Liebknecht-Hauses⁸⁾ beschlossen worden sei. Eher glaube er daran, daß das Attentat auf das Reichstagsgebäude wegen der Beschlagnahme zahlreichen Geheimmaterials der KPD durch die preußische Polizei beschlossen und durchgeführt worden sei. Aus dem beschlagnahmten Material gehe hervor, daß die Kommunisten Terrorgruppen bilden wollten, das Anstecken öffentlicher Gebäude beabsichtigten, Vergiftung von öffentlichen Küchen verursachen wollten, auch unter eventueller Opferung eigener Anhänger, sowie Frauen und Kindern von Ministern und andere hochgestellte Persönlichkeiten als Geiseln zu entführen beabsichtigten⁹⁾.

Die Zentrale der KPD werde nach seiner Meinung von Münzenberg geleitet. Die Kommunisten Remmele und Schneller, welche von der Polizei nicht hätten gefunden werden können, seien von SS-Leuten festgenommen worden. Leider sei auch der Verlust von drei SA-Leuten zu beklagen, die in der Nacht erschossen worden seien.

Er, Reichsminister Göring, habe folgende Maßnahmen getroffen:

Er habe vorübergehende Schließung der Museen und Schlösser angeordnet. Ferner habe er für eine bessere Kontrolle des Regierungsviertels gesorgt. Außer der kommunistischen habe er auch die sozialdemokratische Presse für das gesamte Reichsgebiet verboten¹⁰⁾. Sämtliche KPD-Lokale habe er schließen lassen, alle KPD-Abgeordnete und Funktionäre habe er, soweit greifbar, verhaften lassen. Für die Schutzpolizei und die Kriminalpolizei sei höchste Alarmbereitschaft angeordnet worden. Heute würden 2000 SA- und SS-Leute zur Unterstützung der Polizei durch die Stadt marschieren. Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß er ursprünglich die Absicht gehabt habe, aus Anlaß der Brandstiftung im Reichstagsgebäude die Verordnung zum Schutze des deutschen Volkes vom 4. Februar d. Js.¹¹⁾ zu ändern. Er habe sich nunmehr dazu entschlossen, anknüpfend an eine Verordnung vom 20. Juli v. Js.¹²⁾ den Entwurf einer Verordnung zum Schutze von Volk und Staat auszuarbeiten. Der Reichsminister des Innern verlas sodann den Entwurf der Verordnung zum Schutze von Volk und Staat¹³⁾.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für das Land Preußen* äußerte Bedenken gegen die Fassung des § 2 des Entwurfs, wonach der Reichsminister des Innern die Befugnisse

5) Van der Lubbe.

6) Göring dürfte das am frühen Vormittag des 28. 2. aufgenommene Protokoll der ersten polizeilichen Vernehmung van der Lübbes vorgelegen haben. Eine Abschrift dieses Protokolls in Kl. Erw. 396/1, S. 53–73.

7) Zur Täterfrage (Alleintäterschaft van der Lübbes oder mehrere Brandstifter? Nationalsozialisten oder Kommunisten?) vgl. Tobias, Der Reichstagsbrand; Mommsen, Der Reichstagsbrand und seine politischen Folgen, in: VfZG 12 (1964), S. 351–413; Berndt, Zur Entstehung des Reichstagsbrands, in: VfZG 23 (1975), S. 77–90; Stojanoff, Reichstagsbrand. Die Prozesse in London und Leipzig; Hofer u. a., Der Reichstagsbrand; Hillgruber, Literaturbericht, in: GWU 31 (1980), S. 256 f.

8) Das Berliner Karl-Liebknecht-Haus, die Reichszentrale der KPD, war am 23. 2. von der Politischen Polizei durchsucht und geschlossen worden. Nach Pressemeldungen wurden dabei große Mengen „illegalen Flugschriftenmaterials“ beschlagnahmt („VB“ vom 24. 2.; Horkenbach 1933, S. 70). Zur Veranlassung und Durchführung der Aktion, die „einiges Interessante an Druckschriften, aber nichts Sensationelles“ zutage gefördert habe, vgl. Diels, Lucifer ante portas, S. 188 f.

9) Vgl. Dok. Nr. 33, dort auch Anm. 2.

10) Zur Durchführung ergingen seitens der Oberpräsidenten bzw. der Polizeipräsidenten Einzelverbotsanordnungen für alle noch nicht verbotenen kommunistischen und sozialdemokratischen Zeitungen. S. die zahlreichen Bekanntmachungen im RAnz. vom 1–3. 3. 33.

11) Vgl. Dok. Nr. 9, P. 3 und Dok. Nr. 11, P. 2.

12) Gemeint ist die VO des RPräs. zur „Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Groß-Berlin und Provinz Brandenburg“ vom 20. 7. 32 (RGBl. I, S. 377).

13) Der Entwurf konnte nicht ermittelt werden.

der obersten Landesbehörde vorübergehend wahrnehmen kann usw., wenn in einem Lande die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen nicht getroffen werden. Er erklärte, daß eine derartige Fassung den Widerstand vor allem der süddeutschen Länder hervorrufen werde. Besser sei es, mit den Ländern sich über die Maßnahmen gütlich zu einigen, die dort getroffen werden müßten.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß möglicherweise die Regierung eines Landes trotz aller Vorstellungen der Reichsregierung das Notwendige nicht veranlasse. Für diesen Fall treffe § 2 Vorsorge.

Reichskommissar Dr. *Popitz* schlug vor, im § 2 hinter „Reichsregierung“¹⁴⁾ „insoweit“ einzufügen.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte, daß er diesen Vorschlag gern annehmen könne.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß in dem Entwurf auch noch die besonderen Tatbestände des Komplotts, des Gebrauchs des Giftes als Terrormittel sowie der Vorbereitung des Mordes Aufnahme finden müßten.

Die endgültige Fassung soll in einer Ministerbesprechung am selben Tage nachmittags 4.15 Uhr vorliegen und nochmals kurz beraten werden.

¹⁴⁾ Das Wort „Reichsregierung“ war, wie aus den vorangegangenen Ausführungen des Vizekanzlers hervorzugehen scheint, in der vorliegenden Fassung des § 2 noch nicht enthalten. Es wurde erst in der Nachmittagssitzung (Dok. Nr. 34) auf Vorschlag Popitz' an die Stelle von „Reichsminister des Innern“ gesetzt.

Zitierhinweis

Nr. 32 Ministerbesprechung vom 28. Februar 1933,11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d032>